

RECURSO CÍVEL Nº 5004329-13.2024.4.02.5116/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NILSON VALERIO OLIVEIRA (AUTOR)

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA DEGENERATIVA. DOENÇA DE PARKINSON. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE RÊ PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida. Condeno o recorrente em honorários advocatícios, no montante equivalente a 10% do valor corrigido da causa. Publique-se. Intimem-se. Passados em branco os prazos recursais, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juizado de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2025.

5004329-13.2024.4.02.5116

510015184844 .V6

RECURSO CÍVEL Nº 5004329-13.2024.4.02.5116/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NILSON VALERIO OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que determinou a conversão de benefício por incapacidade temporária em aposentadoria por invalidez, em favor do autor, Nilson Valério Oliveira.

O recorrente sustenta que o laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial e permanente do autor apenas para sua atividade habitual, sendo ele passível de reabilitação profissional. Requer a reforma da sentença.

Nas contrarrazões, o autor defende a manutenção da sentença, alegando que suas condições pessoais e o diagnóstico de Parkinson inviabilizam a reintegração ao mercado de trabalho, reforçando a necessidade da aposentadoria por invalidez. Requer a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

A controvérsia cinge-se em verificar se o autor, portador de incapacidade parcial e permanente para sua atividade habitual, faz jus à aposentadoria por invalidez.

O laudo pericial é categórico ao apontar que o autor é portador da Doença de Parkinson (CID G20), apresentando incapacidade **parcial e permanente** para sua atividade habitual como operador de guindaste, **mas apto para atividades manuais leves** (evento 18, DOC1). Vejamos:

Conclusão: com incapacidade permanente para a atividade habitual ou para a qual foi reabilitado, mas não para toda e qualquer atividade

- *Justificativa:* Aquelas descritas no exame físico

- *DII - Data provável de início da incapacidade:* 13/05/2024

- *Data a partir da qual foi possível constatar que a incapacidade era permanente:* exame físico de hoje

- *Justificativa:* Exame físico e laudo SABI

- *Quais as limitações apresentadas?* Aquelas descritas no exame físico

- *É possível a reabilitação para alguma outra atividade laboral?* SIM

- *Exemplos de atividades que podem ser exercidas:* Atividades manuais leves

- *O(a) examinado(a) apresenta transtorno relacionado ao uso de substância(s) psicoativa(s) (ébrio habitual e/ou viciado em drogas ilícitas) ou está impossibilitado de exprimir sua vontade em razão de causa transitória ou permanente?* NÃO

É notório que a Doença de Parkinson (CID G20) se trata de enfermidade degenerativa e progressiva, cuja evolução tende a agravar as limitações funcionais do segurado. Embora o laudo pericial tenha concluído que o autor apresenta incapacidade parcial e permanente para sua atividade habitual como operador de guindaste, sugerindo aptidão para atividades manuais leves, tal conclusão não se sustenta diante das condições sociais e pessoais evidenciadas nos autos.

O autor, além de portar doença irreversível, possui histórico laboral restrito a atividades que demandam significativa mobilidade dos membros superiores, como operador de guindaste e funções análogas, conforme consulta ao CNIS (evento 2, DOC1). A progressão da Doença de Parkinson, caracterizada por tremores, rigidez muscular e dificuldades motoras, inviabiliza qualquer reabilitação profissional que dependa de tais capacidades físicas.

Conforme previsto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que se encontra incapacitado e insuscetível de reabilitação para qualquer atividade que lhe garanta a subsistência. No caso concreto, ainda que a incapacidade seja parcial, ela deve ser analisada à luz das condições pessoais e sociais do autor, bem como do impacto que a progressão da doença terá em sua qualidade de vida e capacidade de sustento.

Dessa forma, a reabilitação profissional para atividades leves e manuais, sugerida pelo laudo pericial, não se revela viável diante da realidade prática, social e laboral do autor.

Assim, mantenho a sentença que reconheceu o direito à aposentadoria por invalidez, considerando as peculiaridades do caso e a proteção à dignidade da pessoa humana, prevista constitucionalmente.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER DO RECURSO DA PARTE RÉ PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO**, mantendo a sentença recorrida. Condene o recorrente em honorários advocatícios, no montante equivalente a 10% do valor corrigido da causa. Publique-se. Intimem-se. Passados em branco os prazos recursais, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juizado de origem. É como voto.